



Peru

Resultados detalhados da avaliação

I. Marcos Legais 3.72 / 5

II. Políticas de Mineração 3.40 / 5

III. Investigação e Cumprimento 4.39 / 5

Pontuação total 11.51 / 15.00



Cada segmento colorido representa uma dimensão. O cinza indica a margem restante até 15.

Sobre este painel

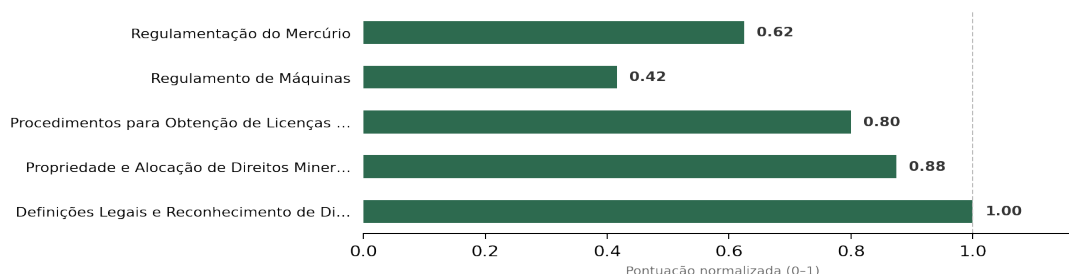
O **Painel de Políticas de Mineração na Amazônia**, liderado pela Amazon Conservation Association, avalia os marcos nacionais de governança da mineração de ouro nos países amazônicos. Cada país é avaliado em três dimensões — **Marcos Legais**, **Políticas de Mineração** e **Investigação e Cumprimento** — cada uma valendo até 5 pontos, com um total máximo de **15 pontos**. Dentro de cada dimensão, cinco categorias (normalizadas de 0 a 1) são avaliadas por meio de múltiplos critérios.

Peru obteve uma pontuação total de **11.51 de 15,00**, ocupando o **2.º lugar entre 8 países amazônicos** avaliados. As páginas seguintes apresentam o conjunto completo de critérios, justificativas e fontes, organizados por dimensão e categoria.

■ Marcos Legais	■ Políticas de Mineração	■ Investigação e Cumprimento
-----------------	--------------------------	------------------------------

Esta avaliação foi produzida pela Amazon Conservation como parte do [Painel de Políticas de Mineração na Amazônia](#), um componente do [Amazon Mining Watch](#). A avaliação de cada país foi realizada com o apoio de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolívia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colômbia), Fundación Ecociencia (Equador), Amazon Conservation Team (Guiana e Suriname), Conservación Amazonica – ACCA (Peru) e SOS Orinoco (Venezuela).

Pontuações por categoria



A. Definições Legais e Reconhecimento de Direitos

Pontuação: 1.00 / 1.00

A legislação nacional define claramente as condições legais sob as quais a mineração de ouro é permitida e as distingue das atividades consideradas ilegais?

1.0

Critério 1

Justificativa

A legislação peruana, por meio do Decreto Legislativo nº 1100, estabelece um marco claro para a interdição da mineração ilegal e define as condições sob as quais a extração de ouro é considerada ilegal. Essa lei proíbe explicitamente o uso de dragas e outros dispositivos similares em todos os cursos d'água, rios, lagos, lagoas, lagos em forma de ferradura, corpos d'água, pântanos e manguezais, bem como o uso de mercúrio e cianeto em atividades de mineração ilegal. Além disso, a Lei nº 27651, Lei de Formalização e Promoção da Mineração Artesanal e de Pequena Escala, estabelece as condições para a mineração legal em pequena escala, diferenciando-a da mineração ilegal. A Lei Geral de Mineração – Texto Consolidado do Decreto Supremo nº 014-92-EM – também define a atividade de mineração, quem pode exercê-la e sob quais condições. Ela regulamenta as concessões, os direitos, as obrigações, as autorizações e a fiscalização da mineração. Por fim, o Decreto Legislativo nº 1105 (2012) – Processo de Formalização da Mineração – estabelece um processo excepcional para a formalização da mineração artesanal e de pequena escala de ouro. Ele define as condições para registro, declaração de produção e cumprimento das obrigações ambientais e tributárias. Portanto, a legislação peruana distingue claramente entre mineração legal e ilegal.

Fontes

Decreto Legislativo N° 1100 (Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1049650>

Ley N° 27651 (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H820249> DECRETO SUPREMO N° 014-92-EM(Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H754834>

Decreto Legislativo N° 1105 (Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1053469>

A legislação nacional fornece uma definição legal clara de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), distinta da mineração de grande escala ou industrial?

1.0

Critério 2

Justificativa

O artigo 91 do Texto Consolidado da Lei Geral de Mineração (Decreto Supremo 014-92-EM) define os produtores de mineração artesanal e de pequena escala com base na sua capacidade instalada de produção e/ou processamento. A lei estabelece parâmetros técnicos expressos em toneladas métricas por dia, diferenciando claramente essas categorias da mineração de média e grande escala, que excedem esses valores.

Fontes

Ley N° 27651 (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H820249>

D.S. 014-92-EM (Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H754834>

O quadro legal estabelece condições ou restrições específicas para atividades de mineração em territórios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusão de mineração e terras comunitárias, incluindo disposições relacionadas ao consentimento, consulta prévia bem informada ou posse da terra?

1.0

Critério 3

Justificativa

O Peru possui um sólido arcabouço legal para a proteção dos direitos dos povos indígenas e das áreas naturais protegidas. A Lei nº 29785, Lei sobre o Direito à Consulta Prévia dos Povos Indígenas ou Nativos, reconhecida na Convenção 169 da OIT, estabelece a obrigação de realizar consulta prévia, livre e informada antes da autorização de projetos de mineração em territórios indígenas. O Decreto Legislativo nº 1100 proíbe a mineração em corpos d'água e zonas de amortecimento. Além disso, a Constituição Política do Peru (Art. 89) reconhece a propriedade das comunidades camponesas e indígenas sobre suas terras, que são inalienáveis, imprescritíveis e inapropriadas. Por fim, o Artigo 115.2 do Regulamento da Lei de Áreas Naturais Protegidas (Decreto Supremo nº 038-2001-AG) estabelece que: "A exploração de recursos naturais não renováveis é incompatível com as Áreas Naturais Protegidas de uso indireto; exceto quando houver direitos adquiridos estabelecidos pela legislação da matéria antes da criação da Área."

Fontes

Ley N° 29785 (Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios):

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1039114>

Ley N° 26834

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H775354>

Decreto Legislativo N° 1100 (Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1049650>

Constitución Política del Perú

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H682678>

Decreto Supremo N.º 038-2001-AG (Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H809344>

A lei atribui direitos de propriedade sobre minerais, incluindo o ouro?

1.0

Critério 4

Justificativa

O artigo 66 da Constituição Política do Peru estabelece que os recursos naturais, renováveis e não renováveis, são patrimônio da Nação. O Estado é soberano em sua exploração. A Lei Geral de Mineração (Decreto Supremo nº 014-92-EM) estabelece que o Estado concede concessões de mineração que conferem ao seu titular o direito de explorar e extrair os recursos minerais concedidos. Portanto, embora o Estado seja o proprietário dos minerais, a lei atribui os direitos de exploração aos concessionários.

Fontes

Constitución Política del Perú:

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H682678>

D.S. 014-92-EM (TUO de la Ley General de Minería) :

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudioshttps://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H754834

Existem registros transparentes e de acesso público de títulos, licenças ou concessões de mineração para a mineração artesanal e de pequena escala (cadastros de mineração)?

1.0

Critério 5

Justificativa

Sim, o Instituto Geológico, Mineiro e Metalúrgico (INGEMMET) do Peru administra o cadastro nacional de mineração, que é de acesso público através de seu site. As ferramentas GEOCATMIN e E-Mining Registry permitem que qualquer pessoa consulte informações sobre concessões de mineração, incluindo sua localização, proprietário e situação cadastral. O Cadastro Integral de Formalização da Mineração (REINFO) também é de acesso público e permite que os usuários verifiquem a situação dos mineradores em processo de formalização.

Fontes

GEOCATMIN: <https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/>

E-Catastro Minero: <https://portal.ingemmet.gob.pe/web/guest/e-catastro-minero>

REINFO: <https://www.gob.pe/867-buscar-en-el-registro-integral-de-formalizacion-minera-reinfo>

Existe um cadastro de mineração oficial e atualizado que inclua informações que permitam às autoridades evitar a sobreposição de concessões com direitos já existentes, como outros títulos, áreas protegidas ou terras indígenas?

0.5

Critério 6

Justificativa

Embora o cadastro de mineração do INGEMMET seja uma ferramenta poderosa que ajuda a prevenir a sobreposição de concessões de mineração, a existência de conflitos socioambientais e sobreposição de direitos na prática sugere que o sistema não é infalível. A sobreposição de concessões com áreas naturais protegidas e territórios indígenas tem sido um problema recorrente no Peru. Apesar dos esforços para melhorar a coordenação entre as diferentes entidades governamentais, a sobreposição de direitos continua sendo um desafio.

Fontes

GEOCATMIN: <https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/>

Existe algum processo de formalização para trabalhadores da mineração artesanal e de pequena escala que operam sem uma permissão, licença e/ou concessão formal?

1.0

Critério 7

Justificativa

Sim. O Peru possui um processo abrangente de formalização da mineração voltado para garimpeiros e mineradores de pequena escala (MAPE) que operam sem título, licença ou concessão formal. Esse processo foi criado pelo Decreto Legislativo nº 1293 (2016), que estabeleceu o Cadastro Integral de Formalização da Mineração (REINFO). O registro nesse cadastro permite que os garimpeiros informais continuem suas atividades temporariamente enquanto atendem aos requisitos técnicos, ambientais, trabalhistas e tributários para a formalização completa.

O processo de formalização também é regulamentado por normas complementares, como o Decreto Supremo nº 018-2017-EM (que aprova as normas do Decreto Legislativo 1293) e suas emendas, que estabelecem os procedimentos de registro, verificação e exclusão. Inclui ainda a participação dos governos regionais, responsáveis por avaliar e aprovar os Instrumentos de Gestão Ambiental para Formalização (IGAFOM).

Fontes

REINFO: <https://www.gob.pe/867-buscar-en-el-registro-integral-de-formalizacion-minera-reinfo>

Decreto Legislativo N.º 1293 (Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1170895>

D.S. N.º 018-2017-EM (Establecen disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1181740>

C. Procedimentos para Obtenção de Licenças de Mineração

Pontuação: 0.80 / 1.00

Existem procedimentos claros para a aquisição de direitos de mineração artesanal e de pequena escala de ouro?

1.0

Critério 8

Justificativa

Sim, existem procedimentos claros para a aquisição de direitos de mineração para mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) no Peru. Esses procedimentos estão estabelecidos na Lei Geral de Mineração e seus regulamentos, e são gerenciados pelo INGEMMET. O processo de formalização por meio do REINFO também estabelece um caminho claro para que os garimpeiros informais obtenham seus direitos. Todos os direitos de mineração, incluindo os da MAPE, são adquiridos por meio de uma concessão minerária outorgada pelo INGEMMET ou pelos Governos Regionais com autoridade delegada (Artigos 9 e 10 do Texto Consolidado da Lei Geral de Mineração, Decreto Supremo nº 014-92-EM).

Fontes

Ley General de Minería: https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro_Panorama_de_la_Mineria_en_el_Peru.pdf

REINFO: <https://www.gob.pe/867-buscar-en-el-registro-integral-de-formalizacion-minera-reinfo>

D.S. 014-92-EM (TUO de la Ley General de Minería) :

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-we>

[b/#!/detallenorma/H754834](#)

Decreto Legislativo N.º 1293 (Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#!/detallenorma/H1170895>

Existe algum arcabouço legal que obrigue o comprador de ouro a verificar sua origem legal?

1.0

Critério 9

Justificativa

No Peru, tanto a Lei Geral de Mineração quanto as normas específicas de combate à mineração ilegal exigem que os compradores de ouro verifiquem sua origem legal antes da compra. A Lei Geral de Mineração (Decreto Legislativo nº 708 de 1991), em seu artigo 4º, estabelece expressamente que “o comprador é obrigado a verificar a origem das substâncias minerais” e que a compra de um indivíduo não autorizado torna o comprador responsável. Esse princípio foi reforçado por legislação recente: o Decreto Legislativo nº 1107 de 2012, promulgado para combater a mineração ilegal, estabelece em seu artigo 11º que “todo comprador de produtos de mineração [...] deve verificar sua origem, solicitando os documentos correspondentes” e confirmando sua autenticidade em sistemas oficiais de informação.

Fontes

Ley General de Minería: https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro_Panorama_de_la_Mineria_en_el_Peru.pdf

Decreto Legislativo N° 1107 de 2012

Existem procedimentos específicos de licenciamento ambiental estabelecidos para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), incluindo requisitos simplificados ou personalizados?

1.0

Critério 10

Justificativa

Sim, o Peru estabeleceu procedimentos específicos e simplificados de licenciamento ambiental para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). O Decreto Legislativo nº 1105 criou o Instrumento Corretivo de Gestão Ambiental (ICGA), aplicável exclusivamente à MAPE em processo de formalização. O Decreto Legislativo nº 1293 (2016) e regulamentações complementares estabelecem que os mineradores registrados no REINFO (Registro Nacional de Operadores de Mineração Informal) devem apresentar um ICGA ou um Instrumento de Gestão Ambiental para Formalização (IGAFOM). O Decreto Supremo nº 004-2012-MINAM aprovou as Disposições Complementares que regulamentam o Instrumento Corretivo de Gestão Ambiental - ICGA. O Instrumento de Gestão Ambiental para a Formalização das Atividades de Mineração Artesanal e de Pequena Escala (IGAFOM) é um exemplo de requisito ambiental adaptado à realidade da MAPE. O IGAFOM busca facilitar o cumprimento das normas ambientais pelos mineradores de pequena escala.

Fontes

Ministerio del Ambiente (MINAM): <https://www.gob.pe/minam>

Decreto Legislativo N° 1105 (Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#!/detallenorma/H1053469>

Decreto Legislativo N° 1336 (Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#!/detallenorma/H1171584>

DECRETO SUPREMO N° 038-2017-EM (Establecen Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal)

Existe alguma entidade governamental nacional, regional ou estadual que supervisione o cumprimento dos compromissos das operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) de acordo com as licenças ambientais de mineração?

1.0

Critério 11

Justificativa

No Peru, a verificação do cumprimento das licenças ambientais por parte dos mineradores artesanais e de pequena escala (MAPE) é de responsabilidade de diferentes entidades, dependendo da fase da atividade mineradora e do nível de governo correspondente.

A Autoridade Nacional de Fiscalização Ambiental (OEFA), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MINAM), é a instituição responsável por supervisionar e penalizar o descumprimento das obrigações ambientais no setor de mineração. A OEFA atua como órgão regulador do Sistema Nacional de Avaliação e Fiscalização Ambiental (SINEFA) e coordena-se com as entidades regionais para garantir a correta aplicação das normas ambientais.

No caso da mineração artesanal e de pequena escala, a responsabilidade direta recai sobre os governos regionais, que são responsáveis pela concessão e fiscalização das autorizações, permissões e licenças ambientais para a MAPE, de acordo com o Decreto Legislativo nº 1105 e o Decreto Supremo nº 018-2015-EM, que regulamentam o processo de formalização da atividade mineradora. Essas entidades regionais devem verificar o cumprimento dos compromissos assumidos nos Instrumentos de Gestão Ambiental para a Formalização das Atividades de Mineração Artesanal e de Pequena Escala (IGAFOM), que são obrigatórios para a operação legal.

A Direção-Geral de Formalização da Mineração (DGFM) do Ministério de Energia e Minas (MINEM) supervisiona o processo de formalização e coordena-se com os governos regionais e a OEFA (Agência de Avaliação e Fiscalização Ambiental) para garantir que os mineradores registrados no Cadastro Integrado de Formalização da Mineração (REINFO) cumpram as obrigações ambientais e técnicas.

Fontes

Ley N.º 28611 (Ley General del Ambiente);

Decreto Legislativo N.º 1105 (Proceso de Formalización de la Minería);

Decreto Supremo N.º 018-2015-EM (Reglamento para la Formalización Minera Integral);

Decreto Supremo N.º 013-2017-MINAM (Reglamento de Supervisión Ambiental del OEFA);

As concessões ou licenças de mineração são concedidas por um período fixo com reavaliação obrigatória antes da prorrogação? *0,5 pode ser concedido nos casos em que a reavaliação é obrigatória, mesmo quando não há um período fixo para a concessão de mineração.

0.0

Critério 12

Justificativa

A Lei de Formalização e Promoção da Mineração Artesanal e de Pequena Escala não estabelece um prazo específico para a concessão de direitos de mineração para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). A validade dos direitos de mineração para a MAPE no Peru é mantida mediante o pagamento anual da taxa de validade e a renovação da concessão, com prazos e valores variáveis. Além disso, a validade está vinculada ao cumprimento da produção mínima anual (Artigos 6 e 7), e leis e regulamentos, como a Lei da MAPE, visam aprimorar as condições e o acesso à titularidade desses direitos. Não há renovação automática; o direito expira se a taxa de validade não for paga ou se as operações não forem iniciadas.

Fontes

Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal

D. Regulamento de Máquinas

Pontuação: 0.42 / 1.00

O uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala está sujeito a regulamentação e licenciamento?

1.0

Critério 13

Justificativa

Sim, o uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) está sujeito à regulamentação. A Lei Geral de Mineração – Texto Consolidado do Decreto Supremo nº 014-92-EM – estabelece as obrigações de segurança e operacionais para os concessionários, e o processo de formalização da mineração exige que os operadores registrem as máquinas que utilizam. Não é necessária uma licença individual para cada máquina, mas seu uso deve estar em conformidade com as normas de segurança e operacionais vigentes.

Fontes

DS 040-2014-EM (Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero)
<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1115050>

São necessários estudos de impacto ambiental (EIA) para operações mecanizadas de mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 14

Justificativa

Sim, as avaliações de impacto ambiental são obrigatórias para operações de mineração artesanal mecanizada e de pequena escala (MAPE). Como mencionado anteriormente, todas as operações de mineração, independentemente da escala, devem ter um instrumento de gestão ambiental aprovado antes do início das atividades. Para a MAPE, são utilizados instrumentos adaptados, como o IGAFOM. No entanto, as operações de MAPE mecanizada não são obrigadas a ter uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), como ocorre com a mineração de média ou grande escala.

Fontes

Decreto Legislativo N° 1105 (Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal)
<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1053469>
Decreto Legislativo N.° 1293 (Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal)
<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1170895>

Existem controles governamentais sobre a importação, venda ou locação de máquinas de mineração?

0.5

Critério 15

Justificativa

Embora existam regulamentações gerais sobre a importação e venda de máquinas, não há um controle específico e rigoroso sobre as máquinas utilizadas na mineração, especialmente na mineração artesanal e de pequena escala

(MAPE). A facilidade com que máquinas pesadas chegam a áreas de mineração ilegal sugere que os controles são insuficientes. Assim, a Lei Geral de Mineração – Texto Consolidado do Decreto Supremo nº 014-92-EM – estabelece que os concessionários devem cumprir as normas de segurança e operacionais, mas não exige licenças individuais para cada máquina.

Fontes

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT): [https://www.sunat.gob.pe/DECRETO SUPREMO Nº 014-92-EM \(Ley General de Minería\)https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H754834](https://www.sunat.gob.pe/DECRETO SUPREMO Nº 014-92-EM (Ley General de Minería)https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H754834)

Existe algum cadastro nacional ou subnacional de máquinas pesadas utilizadas na mineração?

0.0

Critério 16

Justificativa

Não existe um cadastro público centralizado de máquinas pesadas utilizadas em atividades de mineração. Embora os mineradores que passam pelo processo de formalização sejam obrigados a declarar suas máquinas, essas informações não são consolidadas em um cadastro público de fácil acesso. A falta de um cadastro desse tipo dificulta o controle e a fiscalização das máquinas utilizadas na mineração ilegal. No entanto, três projetos de lei que abordam essa questão estão atualmente em análise.

Fontes

Ministerio de Energía y Minas (MINEM): <https://www.gob.pe/minem>

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTUwODAx/pdf?utm_source=chatgpt.com

Existem registros ou bancos de dados transparentes e de acesso público de licenças ou autorizações concedidas para o uso de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala?

0.0

Critério 17

Justificativa

Não existem registros públicos específicos sobre licenças ou autorizações para o uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). As informações sobre as máquinas utilizadas pelos mineradores formais constam de seus arquivos de formalização, mas não são facilmente acessíveis ao público em geral.

Fontes

Ministerio de Energía y Minas (MINEM): <https://www.gob.pe/minem>

Os operadores são obrigados a equipar máquinas pesadas com GPS ou outros dispositivos de rastreamento para fins de monitoramento?

0.0

Critério 18

Justificativa

Não existe uma exigência generalizada de que máquinas pesadas utilizadas na mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) sejam equipadas com GPS ou outros dispositivos de rastreamento. Embora essa medida tenha sido proposta como forma de combater a mineração ilegal, ela ainda não foi implementada como requisito obrigatório.

A importação, venda e uso de mercúrio são regulamentados pela legislação nacional?

1.0

Critério 19

Justificativa

Sim, a importação, a venda e o uso de mercúrio são regulamentados no Peru. O Decreto Legislativo nº 1100 proíbe expressamente o uso de mercúrio na mineração ilegal. Além disso, o Decreto Supremo nº 061-2015-RE aprova a ratificação da Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, comprometendo o país a reduzir e controlar esse metal. Adicionalmente, o Decreto Supremo nº 073-2014-EF inclui o mercúrio na lista de bens controlados, estabelecendo medidas de controle para sua venda e transporte. Por fim, a Resolução da Superintendência nº 207-2014/SUNAT cria o Registro de Controle de Bens Controlados (RCBF), que exige que os operadores se registrem e obtenham autorização para importar, exportar, transportar ou vender mercúrio legalmente.

Fontes

Decreto Legislativo N° 1100 (Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1049650>

Decreto Supremo N.º 061-2015-RE (Convenio de Minamata sobre el Mercurio)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1184746>

Decreto Supremo N° 073-2014-EF: (Dictan normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1098785>

Resolución de Superintendencia N.º 207-2014/SUNAT: (Dictan normas complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1105187>

Existem restrições ou proibições específicas ao uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 20

Justificativa

A Resolução da Superintendência nº 207-2014/SUNAT e o Decreto Supremo nº 073-2014-EF estabelecem controles e restrições à importação e venda de mercúrio no país, embora não haja regulamentação que proíba expressamente seu uso na mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). Além disso, o Artigo 7º da Convenção de Minamata sobre Mercúrio, ratificada pelo Peru, estipula que os Estados devem adotar medidas para reduzir e, quando viável, eliminar o uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala, e desenvolver um Plano Nacional de Ação quando essas atividades forem mais do que insignificantes.

Fontes

Resolución de Superintendencia N.º 207-2014/SUNAT: (Dictan normas complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal)

Decreto Supremo N° 073-2014-EF (Dictan normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal):

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1098785>

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 020-2024-MINAM (Disponen la publicación del proyecto de "Decreto Supremo que aprueba el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú, en el marco de la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio") :

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1368835>

Existe algum sistema para rastrear a origem, a distribuição e o uso final do mercúrio?

0.5

Critério 21

Justificativa

No Peru, existem mecanismos de controle para o mercúrio, embora sejam limitados. A Resolução da Superintendência n° 207-2014/SUNAT criou um registro especial para a entrada e saída de mercadorias controladas (incluindo mercúrio), exigindo que importadores e distribuidores declarem as transações no sistema SUNAT. Além disso, o Decreto Supremo n° 073-2014-EF regulamenta os procedimentos aduaneiros para importações de mercúrio, estabelecendo requisitos de controle documental e autorização prévia. No entanto, esses mecanismos se concentram no comércio e nas importações, e ainda não existe um sistema abrangente, digital e público que permita o rastreamento contínuo da distribuição e do uso final do mercúrio no país, especialmente na mineração artesanal e de pequena escala (MAPE).

Fontes

Plan de Acción Nacional sobre el Mercurio: <https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1368835>

Resolución de Superintendencia N.º 207-2014/SUNAT: (Dictan normas complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1105187>

Decreto Supremo N° 073-2014-EF (Dictan normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal):

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1098785>

Existem procedimentos estabelecidos para a apreensão, o transporte e a destinação final do mercúrio confiscado, especialmente após operações contra a mineração ilegal de ouro?

0.0

Critério 22

Justificativa

Embora existam procedimentos para a apreensão de mercúrio como parte do combate à mineração ilegal, os procedimentos para seu transporte e destinação final não estão claramente estabelecidos nem são de conhecimento público. A gestão segura do mercúrio confiscado representa um desafio significativo para as autoridades peruanas.

Fontes

RESOLUCION LEGISLATIVA N° 30352 (Resolución Legislativa que aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio:

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1139046>

LEY N° 28256 (Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos) :

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H868479>

Decreto Legislativo N° 1100 (Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1049650>

DECRETO LEGISLATIVO N° 1278 (Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos)

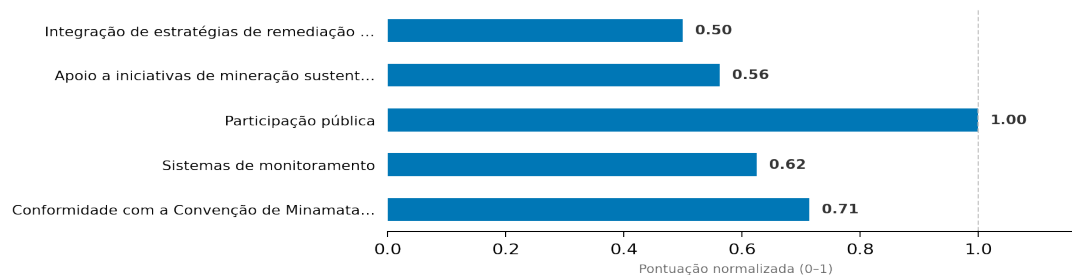
:

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#!/detallenorma/H1170361>

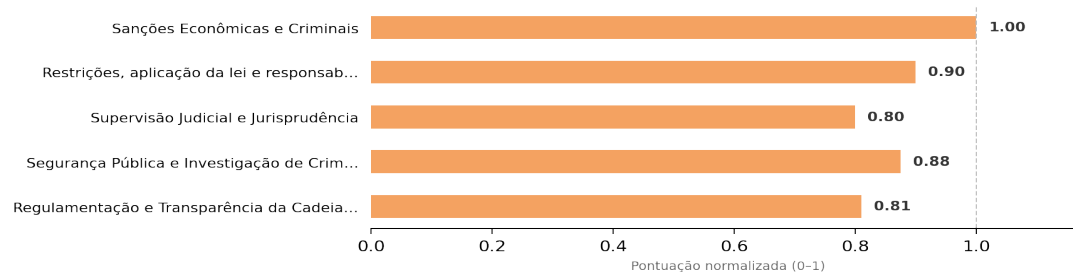
DECRETO SUPREMO N° 04-2017 (Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) :

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#!/detallenorma/H1196437>

Pontuações por categoria



Pontuações por categoria



Painel de Políticas de Mineração na Amazônia

Liderado pela Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

Em colaboração com: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome